

1. 업무개요

공단은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조의2(측정대행계약관리 기관의 지정 등)¹⁾ 및 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령」 제13조의3 (측정대행계약관리기관의 지정 등)²⁾에 따라, ▷▷부로부터 환경오염물질 발생 사업장과 측정대행업자가 체결한 측정대행 계약을 관리하는 전문기관(측정대행계약관리기관)으로 지정³⁾(0000.00.0.)받았다. 이에 공단은 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀(이하 “◇◇팀”이라 함)을 구성(0000.0.00.)하여 감사일 현재(0000.0월)까지 [표 1]의 측정대행계약에 대한 관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 측정대행계약관리기관의 사업 및 업무(측정대행계약관리기관 업무처리예규 제0조 및 제0조)

순번	사업 구분	업무 내용
1	측정대행계약의 공고 및 평가	- 표준계약서 및 과업수행계획서 등의 접수 - 표준계약서 및 과업수행계획서 등의 제반서류 작성안내 및 상담 - 표준계약서 계약내용에 따른 이행여부 현장 확인 - 계약현황에 대한 통계 산정 및 공고 - 그 밖에 측정대행계약 공고 및 평가 업무에 필요하다고 판단되는 사항
2	측정대행업자의 용역이행능력 평가 ⁴⁾ 및 고시	- 측정가능능력 기준 설정 및 검토 - 용역이행능력 관리를 위한 기준 설정과 서류 및 현장 확인 - 용역이행능력 평가 기준, 평가결과 및 이의신청 처리를 위한 검토위원회 구성·운영 - 용역이행능력 평가 결과의 고시 - 그 밖에 용역이행능력 평가를 위해 필요하다고 판단되는 사항

1) 제16조의2(측정대행계약관리기관의 지정 등) ① ▷▷부장관은 제16조제7항에 따른 측정대행에 관한 계약을 관리하기 위하여 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 등 대통령령으로 정하는 전문기관을 측정대행계약관리기관으로 지정할 수 있다.

2) 제13조의3(측정대행계약관리기관의 지정 등) ① 법 제16조의2제1항에서 “한국환경공단 등 대통령령으로 정하는 전문기관”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.

1. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로서 환경 관련 사업을 수행하는 기관

3) 측정대행계약관리기관 지정서 발급(▷▷부 -----과-000호, 0000.00.0.)

순번	사업 구분	업무 내용
3	그 밖에 측정대행에 관한 계약관리를 위한 사업	· 행정기관 등에 계약내용 이행여부 현장 확인결과 제공 · 행정기관 등의 요청에 따른 해당 측정대행계약에 대한 보유자료 제공 · 행정기관 등의 요청에 따른 지도점검 등의 기술지원 · 그 밖에 측정대행 신뢰성 향상을 위해 필요하다고 판단되는 사항

한편 ▷▷부는 공단과 함께 「측정대행계약관리기관 지정 공고(▷▷부 공고 제0000-0000호)」를 통하여 ▢▢▢▢▢▢원(이하 “▢▢원”이라 함)을 측정대행계약 관리기관으로 지정하고 있으며, 각 기관과의 역무대행계약을 체결하여 공단은 대기분야 측정대행계약관리기관의 사업(업무)를 담당하고, ▢▢원은 수질분야 측정대행계약관리기관의 사업(업무)를 수행하도록 하고 있다.

그리고 공단(◇◇팀) 및 ▢▢원은 측정대행계약관리 사업 추진 과정에서의 주요사항⁵⁾에 대한 전문적인 판단 및 객관성 확보를 위하여 내·외부 전문가 등으로 구성된 측정대행계약관리 검토위원회를 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「측정대행계약관리기관 업무처리예규(이하 “예규”라 함)」 제19조(검토 위원회의 구성 등) 제1항에서 “계약관리기관은 사업추진에 전문적인 판단 및 객관성 확보를 위해 다음의 각 호의 사항([표 2])을 심의하기 위한 검토위원회(이하 “위원회”라 함)를 설치·운영 할 수 있다.”고 정하고 있고, 제2항은 “위원회는 위원장 0인과 부위원장 0인, 수질·대기 등 각 개별법에 따른 업종별 전문가 각각 00인 내외의 자문위원(이하 “위원”이라고 함)으로 구성한다.”고 규정되어 있다.

4) 용역이행능력평가: 측정대행업체(대기, 수질)의 측정능력 범위와 서비스 품질을 종합 평가하고, 이를 0개 등급(0~0 등급)으로 구분하여 공시하는 제도

5) 주요사항은 “[표 2] 측정대행계약관리 검토위원회의 역할”를 참조

[표 2] 측정대행계약관리 검토위원회의 역할(예규 제19조)

제19조(검토위원회의 구성 등)

- ① 계약관리기관은 사업추진에 전문적인 판단 및 객관성 확보를 위해 다음의 각 호의 사항을 심의하기 위한 검토위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영 할 수 있다.
1. 용역이행능력 평가 기준절차방법 및 결과
 2. 측정대행업체의 용역이행능력 평가에 대한 이의
 3. 제16조제4항(거짓·허위로 평가를 받는 경우)에 따른 부정행위자의 처리와 관련된 사항
 4. 그 밖에 측정대행계약관리를 위해 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

예규에서의 위원회는 용역이행능력평가의 주요사항(평가기준·결과, 이의신청, 부정행위 처리 등)에 대한 심의(결정)를 담당하는 기구로서, 객관적이고 전문적인 용역이행능력평가 업무처리를 위해서 위원회를 합리적으로 구성·운영하는 것이 필수적이라 할 수 있다. 실제 ◇◇팀에서도 부서장(◇◇단장 또는 K-eco연구원장)의 내부결재를 통하여 외부위원 00명, 내부위원⁶⁾ 00명 등으로 인력풀을 구성⁷⁾하여 위원회 구성에 활용하고 있다.

따라서 ◇◇팀은 용역이행능력평가의 객관성 및 전문성이 확보될 수 있도록 위원회 인력풀을 적정하게 활용하는 등 위원회를 합리적으로 구성·운영할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

6) 예규 제20조(위원의 자격) ① 위원 자격은 다음 각 호와 같다.

1. 내부위원은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다.
 - 가. 공단 재직자로서 해당분야 측정분석·운영 등에서 공단실무경력 0년 이상인 자
 - 나. 가목에 해당되는 사람과 동등한 전문지식과 실무경험이 있다고 위원장이 인정하는 자
2. 외부위원은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다.
 - 가. 해당 분야 대학의 조교수급 이상인 자
 - 나. 해당 분야의 박사 또는 기술사
 - 다. 측정분석 분야 등에서 0년 이상의 실무경험이 있는 자
 - 라. 그 밖에 가목부터 다목까지와 동등한 전문지식과 실무경험이 있다고 위원장이 인정하는 자

7) 측정대행업체 용역이행능력평가 검토위원회 위원 위촉 알림(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀-000호, 0000.0.00.), 계약관리 검토위원회 위원 위촉 알림(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀-000호, 0000.0.00.)

이번 종합감사 중 ◇◇팀에서 개최한 0000년부터 감사일 현재(0000년 0월)까지의 위원회 구성·운영 현황을 점검한 결과, 총 00회 개최된 위원회에서 특정위원들⁸⁾의 참석비율이 크게 높거나(--- 위원 00회 모두 참석 등), 한번도 참여하지 않은 위원도 다수인 것으로 파악되었다. 위원별 구체적인 위원회 참석횟수 및 비율은 [표 3]과 같다.

[표 3] 위원별 위원회 참석횟수

<생략>	

* 위원회 참석비율: 1~2기 인력풀별 위원회 개최횟수를 기준으로 산정(예: 1~2기 인력풀 모두 포함된 위원은 00회 기준, 2기 인력풀에만 포함된 위원은 0회를 기준으로 함)

◇◇팀에서는 용역이행능력평가의 초기부터 참여한 위원의 전문성을 활용할 필요가 있고, 일부 위원들의 경우 거주지(장거리 출장)·일정 등으로 참석이 어려웠다고 하였으나, 특정위원이 과다하게 참석하는 경우 다양한 전문가의 의견(시각)을 반영한 제도의 개선이 어려워지는 등의 문제가 있어 보인다.

따라서 ◇◇팀은 위원회의 객관성 및 전문성이 강화될 수 있도록 다양한 위원들이 위원회에 참석할 수 있도록 하거나, 인력풀의 규모를 확대하는 등의 개선방안을 마련할 필요가 있다.

8) 당연직 위원인 부서장 및 ◇◇팀장은 제외

아울러, 수질분야 측정대행계약관리기관인 ☐☐원과 공단(대기분야 담당)은 사업분야만 다를 뿐 수행하는 업무가 같음에도, 각 기관별 위원회의 구성·운영 기준은 [표 4]와 같이 다른 것으로 확인되었다.

따라서 ◇◇팀에서는 양 기관의 위원회 구성·운영 등에 관한 업무처리가 보다 일관성 있게 이루어질 수 있도록, 관련기관(▷▷부 및 ☐☐원)과 규정 개선에 대하여 협의·검토할 필요가 있어 보인다.

[표 4] 측정대행계약관리기관별 검토위원회 구성·운영 기준

<생략>	

4. 조치할 사항

① K-eco연구원장은 측정대행계약관리 검토위원회의 객관성 및 전문성 강화를 위하여 위원회 인력풀의 구성·운영에 대한 개선방안(다양한 위원 참석, 인력풀 규모 확대 등)을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

② K-eco연구원장은 대기 및 수질분야 측정대행계약관리기관별 다르게 규정되어 있는 위원회 구성·운영 기준이 일관성 있게 운영될 수 있도록 관련기관(▷▷부·☐☐☐☐☐☐원)과 규정 개정에 대하여 협의하시기 바랍니다. 【통보】